

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1363/2533	พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็กหญิงชนิษฐา คำสังข์	โจทก์
	นายสถาพร ชูชื่น	จำเลย
	นายสถาพร ชูชื่น จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาเด็กหญิงชนิษฐา คำสังข์ ผู้เสียหายโดยนายเปรม
คำสังข์ บิดาผู้แทนโดยชอบธรรมขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
300,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157ให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก4 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>